

El Reglamento de Gas · Mantenimiento, control periódico y régimen general

TEMA 00 · VÍDEO 3 DE 3 · MARCO NORMATIVO

La instalación ya tiene gas: ahora hay que mantenerla viva y segura durante años.

En este cierre del articulado vemos quién debe mantener y controlar las instalaciones, la diferencia —muy preguntada— entre **inspección** y **revisión**, quién puede operar en instalaciones de gas, y las reglas finales del Reglamento: cumplimiento, excepciones, reconocimiento mutuo, normas UNE, sanciones y accidentes. Es el bloque que convierte al instalador en un profesional que entiende su responsabilidad.

Artículo 7 · Mantenimiento de instalaciones y aparatos. Controles periódicos

7.1 Mantenimiento de instalaciones

Los **titulares** o, en su defecto, los **usuarios**, están **obligados** al mantenimiento y buen uso de las instalaciones y de los aparatos, siguiendo el Reglamento y sus ITC, de forma que estén **permanentemente en disposición de servicio** con el nivel de seguridad adecuado. Deben atender las recomendaciones de seguridad del suministrador, distribuidor, empresa instaladora y fabricante.

Nota aclaratoria — ¿De quién es la obligación de mantener? Del **titular** (el dueño) y, si no, del **usuario** (quien lo gasta). No es del instalador ni de la compañía: ellos ayudan y recomiendan, pero **el que responde del buen estado es el dueño**. Es como el coche: el taller te lo arregla, pero el que tiene que llevarlo a revisión eres tú.

7.2 Control periódico de las instalaciones

Las instalaciones están sometidas a un **control periódico** definido en sus ITC. La palabra que se use no es un capricho:

- Si el control se realiza sobre **instalaciones receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde redes de distribución** (gas natural o GLP), se denomina **inspección periódica**.
- Si el control **debe realizarlo obligatoriamente un organismo de control**, también se denomina **inspección periódica**.
- **En cualquier otro caso**, se denomina **revisión periódica**.

La ITC correspondiente determina: **qué** instalaciones se inspeccionan o revisan y **quién** es competente; los **criterios**; y los **plazos**. El titular o usuario tiene **libertad de elección** de la empresa que realice el control y las adecuaciones derivadas. De cada control se emiten los **certificados** correspondientes.

Las **inspecciones periódicas** de receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde redes por canalización las realiza una **empresa instaladora de gas habilitada** o el **distribuidor**, con medios propios o externos.

7.2.1 Inspecciones periódicas

Las inspecciones de receptoras alimentadas desde redes por canalización (Ley 34/1998) las realiza una **empresa instaladora habilitada** o el **distribuidor** (medios propios o externos). La inspección de la **parte común** de las receptoras también corresponde a una empresa instaladora habilitada o al distribuidor.

7.2.2 Revisiones periódicas

Las **revisiones** se realizan en todas las instalaciones **que no estén conectadas a redes de distribución**. Es obligación del **titular** o, en su defecto, del **usuario**, solicitando los servicios de una de las entidades indicadas en la ITC.

Nota aclaratoria — EL punto estrella del tema. Inspección vs revisión se decide con **una sola pregunta**: ¿la instalación está conectada a la red de distribución (la tubería de la compañía en la calle)?

- **SÍ está conectada** (gas natural de ciudad, o GLP de red) → **INSPECCIÓN**.
- **NO está conectada** (un depósito de GLP propio en un chalé, unas bombonas) → **REVISIÓN**.

Y una segunda regla que gana cualquier empate: **si la ley obliga a que venga un organismo de control, es INSPECCIÓN, siempre**. Chuleta mental: conectada a red = inspección; por tu cuenta = revisión. Con esto resuelves todas las preguntas de este bloque, que son muchas.

Nota aclaratoria — ¿por qué «inspección» suena más serio que «revisión»? Porque lo es. La **inspección** la hace alguien habilitado ajeno al usuario (empresa instaladora habilitada o distribuidor) sobre instalaciones enganchadas a la red, donde un fallo afecta a muchos. La **revisión** es para instalaciones más «privadas» (tu depósito). Misma finalidad —seguridad—, pero distinto nombre y distinto agente según el riesgo.

7.3 Control administrativo

El órgano competente de la **Comunidad Autónoma** puede comprobar en cualquier momento —por sí mismo o mediante organismo de control— el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de parte, y en casos de **riesgo significativo** para personas, animales, bienes o medio ambiente.

Nota aclaratoria — Esto es la «policía del gas»: por encima de inspecciones y revisiones, la **Comunidad Autónoma** puede aparecer **cuando quiera** a comprobar que todo cumple, sobre todo si hay riesgo. «De oficio» significa por su propia iniciativa; «a instancia de parte», porque alguien se ha quejado.

Artículo 8 · Habilitación para operar en instalaciones y aparatos de gas

- **8.1 Empresas instaladoras de gas.** Cuando lo exija la ITC, las instalaciones las ejecutan **empresas instaladoras habilitadas** según la **ITC-ICG 09**, sin perjuicio del proyecto y dirección de obra por técnicos titulados.
- **8.2 Instaladores de gas.** Los gasistas que actúen como instaladores cumplirán el apartado 2 de la **ITC-ICG 09**.
- **8.3 Agentes de puesta en marcha y adecuación de aparatos.** Cumplirán el punto 5.3 de la **ITC-ICG 08**.

Nota aclaratoria — tres papeles que no son lo mismo. La **empresa instaladora** es la empresa (la razón social habilitada, con su seguro y sus medios). El **instalador** es la persona con carné, y tiene **categoría A, B o C** según la ITC-ICG 09. El **agente de puesta en marcha** es quien arranca los aparatos. Tú te estás sacando la **categoría B**: podrás trabajar en la mayoría de instalaciones receptoras domésticas y comerciales típicas. Ve asociando cada papel con su ITC (instalador → 09; aparatos → 08), porque el examen los cruza.

Artículo 9 · Cumplimiento de las prescripciones

Se considera que las instalaciones realizadas conforme al Reglamento ofrecen las **condiciones mínimas de seguridad** exigibles según el estado de la técnica. Estas prescripciones tienen la condición de **mínimos obligatorios** (artículo 12.5 de la Ley 21/1992). Se consideran cubiertos:

- **a)** Por **aplicación directa** de las prescripciones;
- **b)** Por **técnicas de seguridad equivalentes**, que proporcionen al menos un nivel de seguridad equiparable, **justificado** por el diseñador ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma para su aprobación **antes** del procedimiento del artículo 5.

Nota aclaratoria — «Mínimos obligatorios» quiere decir que el Reglamento marca **el suelo, no el techo**: puedes hacerlo **más seguro**, nunca menos. Y si por lo que sea no puedes cumplir a la letra, existe la vía de las **técnicas equivalentes**: demuestras que tu solución es **igual de segura o más** y te la aprueban. Pero siempre **antes** de empezar el papeleo del artículo 5, no después.

Artículo 10 · Excepciones

Cuando sea **materialmente imposible** cumplir determinadas prescripciones, y tampoco quepa la vía de las técnicas equivalentes, se presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma —**antes** del procedimiento del artículo 5— una **solicitud de excepción** firmada por **técnico facultativo competente**, exponiendo los motivos y las

medidas compensatorias. El órgano puede desestimarla o exigir modificar las medidas antes de conceder la excepción.

Nota aclaratoria — no confundas «equivalente» (art. 9) con «excepción» (art. 10). La **técnica equivalente** es «lo hago distinto pero igual de seguro». La **excepción** es el último recurso: «es imposible cumplir y tampoco hay equivalente, así que pido permiso para saltármelo a cambio de medidas compensatorias». La excepción **siempre** la firma un técnico competente y la aprueba la Administración.

Artículo 11 · Reconocimiento mutuo

Se consideran conformes los productos **comercializados legalmente** en otro Estado miembro de la Unión Europea, en Turquía, o en un Estado de la AELC signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que garanticen un **nivel de seguridad equivalente** al exigido aquí. Se aplica el Reglamento (UE) del reconocimiento mutuo de mercancías.

Nota aclaratoria — En cristiano: un material aprobado legalmente en otro país europeo **vale aquí**, siempre que sea **igual de seguro**. Es la lógica del mercado único europeo: no hay que volver a certificar en cada país. No suele ser pregunta gorda, pero conviene reconocerlo.

Artículo 12 · Normas

1. Las ITC pueden prescribir el cumplimiento de **normas (UNE u otras)**, total o parcialmente. **Esa referencia se hace sin indicar el año de edición** de la norma. En la **ITC-ICG 11** se recoge el listado de todas las normas citadas, por título y numeración, **con** su año de edición.
2. Cuando una norma se revisa, se **actualiza el listado** mediante resolución del órgano directivo competente, indicando desde cuándo vale la nueva edición y cuándo deja de valer la antigua. A falta de resolución, se entiende válida la **edición posterior** a la del listado, siempre que no cambie criterios básicos y solo actualice ensayos o incremente la seguridad.

Nota aclaratoria — Detalle fino pero preguntado: **las ITC citan las normas UNE sin año** (para no quedarse anticuadas cada vez que se revisa una norma), y el **listado oficial con años** vive en la **ITC-ICG 11**. Por eso en todo este curso verás «UNE 60670» **sin fecha**: no es un olvido, es exactamente como manda el Reglamento.

Artículo 13 · Infracciones y sanciones

Se aplica el régimen de infracciones y sanciones del **Título V de la Ley 21/1992** y del **Título VI de la Ley 34/1998**.

Nota aclaratoria — El Reglamento **no inventa** las multas: te remite a las dos leyes de las que cuelga. La de **industria** (21/1992) y la de **hidrocarburos** (34/1998) son las que fijan qué es infracción leve/grave/muy grave y su sanción. Idea para el examen: las sanciones **no** están en el Reglamento, están en **las leyes**.

Artículo 14 · Accidentes

Cuando un accidente ocasione **daños importantes o víctimas**, el **suministrador** lo notifica lo antes posible y **en no más de 24 horas** al órgano competente de la Comunidad Autónoma, remitiendo después un **informe en un plazo máximo de 7 días**.

En los **quince primeros días de cada trimestre**, se remite a las Comunidades Autónomas y al órgano directivo del Ministerio la **información estadística**, que incluirá al menos:

- Localidad y provincia;
- Fecha;
- Daños materiales;
- Daños personales;
- Clase (**deflagración, explosión, intoxicación o incendio**);
- Posible causa.

Nota aclaratoria — **dos plazos que caen juntos**. Ante accidente grave: **24 horas** para **avisar** y **7 días** para el **informe** completo. Memoriza también las **cuatro clases** de accidente como lista cerrada: **deflagración, explosión, intoxicación e incendio**. Truco: «primero llamo (24 h), luego escribo (7 días)».

Nota aclaratoria — **deflagración vs explosión**. No son lo mismo aunque lo parezcan: en la **deflagración** el frente de llama avanza **más despacio que el sonido** (un «fogonazo» rápido); en la **explosión/detonación** avanza **más rápido que el sonido** y es mucho más destructiva. Para el gas doméstico, lo habitual es la deflagración, pero el Reglamento las lista por separado.

Ideas clave del vídeo

- **Titular/usuario** están obligados al **mantenimiento** y buen uso permanente de la instalación.
- **Inspección vs revisión**: conectada a **red de distribución** → **inspección**; **no conectada** → **revisión**. Si obliga **organismo de control** → **inspección** siempre.
- Las **inspecciones** de receptoras desde red las hace **empresa instaladora habilitada** o el **distribuidor**; el titular **elige libremente** la empresa.
- Tres papeles: **empresa instaladora** (empresa), **instalador** (persona, categorías A/B/C de la ITC-ICG 09) y **agente de puesta en marcha** (ITC-ICG 08).

- Las prescripciones son **mínimos obligatorios** (el suelo, no el techo); caben **técnicas equivalentes** (art. 9) y **excepciones** (art. 10), siempre **antes** del artículo 5 y firmadas por técnico competente.
- Las ITC citan las normas UNE **sin año**; el listado con años está en la **ITC-ICG 11**.
- Accidente grave: aviso en **24 horas**, informe en **7 días**; clases: **deflagración, explosión, intoxicación, incendio**.